

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1354/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี  
นายสมโภชน์ กองทรัพย์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 22

ความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำเลยไม่เคยมี  
ถิ่นที่อยู่หรือถูกจับหรือทำการสอบสวนในเขตศาลจังหวัดนนทบุรี แม้ขณะที่โจทก์ยื่น  
ฟ้องจำเลยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดนครปฐมให้จำคุกตลอดชีวิตและ  
ถูกส่งตัวมารับโทษจำคุกที่เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบของ  
กรมราชทัณฑ์ ก็ไม่อาจถือได้ว่าเรือนจำกลางบางขวางเป็นที่อยู่ของจำเลย ตามความ  
หมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22(1) ศาลจังหวัดนนทบุรี  
จึงไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙,  
๓๔๐, ๓๔๐ ตี, ๙๑, ๙๓

ศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดนนทบุรี) เดิมสั่งประทับฟ้อง แต่ต่อมาศาลชั้นต้นเห็นว่า  
ความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำเลยไม่มีถิ่นที่อยู่  
ภูมิลำเนาในเขตศาลจังหวัดนนทบุรี ทั้งจำเลยมิได้ถูกจับหรือทำการสอบสวนในเขต

จังหวัดนนทบุรี จึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งประทับฟ้อง สั่งใหม่ว่าไม่รับฟ้องจำหน่ายคดี  
ออกเสียจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า แม้คดีนี้ความผิดจะเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาล  
จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ จำเลยไม่เคยมีถิ่นที่อยู่ ภูมิลำเนา ก่อนถูกจับและหรือมิได้ถูก  
จับหรือทำการสอบสวนในเขตศาลจังหวัดนนทบุรีก็ตาม แต่ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้อง  
จำเลยเป็นคดีนี้ จำเลยมีที่อยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอ  
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อันเป็นพื้นที่เขตอำนาจของศาลจังหวัดนนทบุรีที่มี  
อำนาจชำระคดีนี้ได้ และโดยที่โจทก์เองก็ขอให้ศาลจังหวัดนนทบุรีทำการเบิกตัว  
จำเลยมาทำการพิจารณาพิพากษาไว้ด้วย เท่ากับเป็นการที่โจทก์ขออนุญาตศาล  
จังหวัดนนทบุรีดำเนินการชำระคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีด้วยแล้วนั้น ได้ความตาม  
ฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดนครปฐม ให้จำคุก  
ตลอดชีวิตในความผิดต่อชีวิตและทรัพย์ตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในคดี  
หมายเลขดำที่ ๓๑๗/๒๕๑๘, ๔๒๘/๒๕๑๘ หมายเลขแดงที่ ๒๖๔๕/๒๕๒๒, ๒๖๔๘/๒๕๒๒  
ของศาลจังหวัดนครปฐม และถูกส่งตัวมารับโทษจำคุกที่เรือนจำกลางบางขวาง  
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ศาล  
ฎีกาเห็นว่า กรณีเช่นนี้ไม่อาจถือได้ว่าเรือนจำกลางบางขวางเป็นที่อยู่ของจำเลย ตาม  
ความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒ (๑) ที่โจทก์  
กล่าวอ้างในฎีกาว่า เรือนจำกลางบางขวางเป็นที่อยู่ของจำเลยจึงไม่ต้องด้วยความ

เห็นของศาลฎีกา ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า ศาลจังหวัดนนทบุรีไม่มีอำนาจพิจารณา  
คดีนี้ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายไพรัช เกิดศิริ  
ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |